

징 계 사 항

번호	1	관계기관	000000(00)	회계년도	2017
----	---	------	------------	------	------

제 목 : 직장분위기 저해 등 복무질서 위반

1. 징계 대상자(이하 “가해자”)

- 소 속 : 000000(직위해제)
- 직 급 : 00직 *급(전 000000 00 *00)
- 성 명 : 0 0 0(19**년 *월 *일생)

위 사람은 19**.*.**. 공단 0000단 00직 *급으로 입사하여 19**.*.**. 00직 *급으로 전직한 후 19**.*.**. 00직 *급으로 승진, 000000과 000000 및 00 등에서 근무하였으며, 000000 00 *팀 과장으로 재직('**년*월~'**년*월)하던 중 20**.*월 00직 *급으로 승진하여 공단 00 0000('**년*월~)과 00000000 000장 및 00장('**년*월~)을 거쳐 000000 00 * 00('**년*월~'**년*월**일)으로 근무한 사람이며,

00 * 00은 공단 직제규정 및 위임전결사항운영세칙이 정하는 바에 따라 000000 0000 입·퇴원, 의료분쟁, 0000 및 0000 운영을 총괄하는 00급 부서책임자로서 소속 부서원 약 30여명의 복무관리와 업무분장 조정권을 가지고 있으며, 일반기능직에 대한 최종 근무평정자(사무직에 대한 1차 근무평정자)의 위치에 있는 간부직원으로서 성희롱1) ·성폭력2) 예방지침에 의거 성희롱 ·성폭력 예방교육의 실시 등 성희롱 ·성폭력 방지를 위한 제반 조치를 강구하고 시행할 직위에 있는 사람입니다.

- 1) 양성평등기본법 제3조 제2호. "성희롱"이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가기관등"이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
- 가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
 - 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사 표시를 하는 행위
- 2) 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조(정의) ① 이 법에서 "성폭력범죄"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다.
- 제5호. **이 법 제3조(특수강도강간 등)부터 제15조(미수범)까지의 죄**
- 제10조(업무상 위력 등에 의한 추행)** ① 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호, 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로 추행한 사람은 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 법률에 따라 구금된 사람을 감호하는 사람이 그 사람을 추행한 때에는 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

징 계 사 항

번호	1	관계기관	000000(00)	회계년도	2017
----	---	------	------------	------	------

2. 관련 내부규정 및 법령 개요

공단 임직원 행동강령 제4조는 강령 준수의무와 책임을 명시하면서, 직무를 공정하고 청렴하게 하고, 품위유지 서약서를 작성하도록 하고 있으며, 같은 강령 제29조는 성희롱의 구체적인 태양을 적시하고 이를 금지하고 있습니다. 또한 공단에서는 20**년 *월 발생한 000000 성추행 사건의 내용과 징계사항을 전파하면서 성희롱 대응 매뉴얼 안내 및 교육을 확대하는 등 직장 내 성희롱(성폭력) 예방을 위해 노력하고 있습니다. 공단 복무규정 제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시를 따르며 말은바 직무를 성실히 수행한다고 되어 있고, 같은 규정 제6조의3에는 직무의 내외를 불문하고 직원의 품위손상 행위를 금지하고 있으며, 같은 규정 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절 하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 정하고 있습니다.

또한 공단인사규정 제18조에는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조(업무상 위력에 의한 추행)에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람은 직원에 임용될 수 없도록 하고 있고, 같은 규정 제58조의3에 의하면 별표3에 따른 징계양정을 하도록 하며, 같은 규정 제58조의5에 의하면 성폭력범죄, 성희롱 및 음주운전 등은 징계감경을 할 수 없도록 정하고 있습니다.

3. 사건 개요 및 조사경과

민원인(000000 00 *부 000(0,00000, 이하 “피해자”)은 ‘가해자’로부터 지속적인 성추행(성희롱)을 당했고, 이로 인한 보복성 조치에 시달리고 있으며, 가해자가 피해자와 관련된 허위사실을 공개적으로 말하는 등 ‘가해자’의 복무질서 위반행위가 참을 수 없는 상태에 이르러 ‘가해자’를 처벌해 달라는 취지로 20**년 *월초 0000000(현재 0000000로 이첩 접수 중)에 진정서를 제출하였고, 20**.*.**. 000, 00000 및 공단 감사실 헬프라인(익명신고시스템)에 동일내용의 진정 민원을 접수하였으며,

진정내용과 00000 00000-2357(*.**.*, 사실여부 조사 지시)를 근거로 공단 감사실에서는 20**.*.**.부터 사실관계 조사 등을 위한 현장 실지감사(현장조사 10일, 조사대상 **명)를 실시하고, 법률전문가 및 상담전문가의 자문의견을 검토한 후 20**.*.**.(금) 외부전문가(변호사2, 성폭력상담전문가1)를 포함하여 구성한 ‘감사심의위원회’의 심의를 거쳐 ‘가해자’에 대한 신분처분을 요구하기에 이르렀으며 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

정 계 사 항

번호	1	관계기관	000000(00)	회계년도	2017
----	---	------	------------	------	------

가. 성폭력 및 2차 보복성 행위 관련사항

1) 가해자의 성추행(성희롱) 행위

가) 20**.*월(1차 회식) 및 20**.*월(2차 회식) 000000 00 * 부 전체회식(각각 약 30여 명 참석) 과정에서 00 * 00(가해자)이 민원인(피해자)에게 “00 000를 하자”고 은밀히 제안한 사실이 있고, 특히 20**.*월 2차 회식을 하던 식당에서는 다른 여직원을 통해 가해자가 피해자를 △△△로 불렀으나 피해자는 가해자의 행실을 미리 들어 알고 있었기 때문에 피해를 우려해 △△△에 가지 않았고, 잠시 후 가해자가 식당 안으로 들어와 피해자가 있는 테이블에 앉아 옆에 있던 사람들을 다른 테이블로 보낸 다음 피해자 가까이에 착석하여 은밀히 “00 000”를 하자”고 제안하였습니다. 피해자는 이러한 상황을 모면하기 위하여 △△△로 피하였으나, 뒤이어 △△△로 가해자가 쫓아옴에 따라 △△△(00 공용) 문을 걸어 잠그고 한참을 대치하였으며, 이 과정에서 다른 직원(*00)이 △△△에 와서 함께 동행하여 식당 안으로 들어갈 때까지 △△△ 안에 갇혀 있었다고 주장합니다. 피해자는 식당으로 돌아가자마자 회식 중이던 동료 직원들에게 “000이 00000를 하자고 하고, △△△까지 쫓아와서 무섭다”며 도움을 요청하였고, 이러한 사실은 당일 도움을 요청받은 동료 직원(*00)의 진술로 확인되었습니다.

나) 피해자는 20**.*월 1차 회식 다음 날 피해사실을 동료들에게 말하는 과정에서 가해자가 평소 ‘00 000’를 하자”고 말하기도 하며, 농담인줄 알았던 어떤 직원이 실제로 피해를 당한 적도 있다는 이야기를 들었고, 피해를 본 직원의 실명이 공공연하게 거론되는 상황임을 알고 난 후 앞으로 가해자를 경계해야겠다고 생각하였으나, 20**.*월 2차 회식 때 가해자로부터 또 다시 그런 시도가 있어 이를 모면할 목적으로 △△△로 피신하였다고 주장합니다. 과거 유사 피해자가 있다는 진술내용이 있어 이를 확인하였으며 최종 확인된 결과는 다음과 같습니다.

- ① 가해자가 0000(‘**년~**년)이던 시기에 강남의 모 식당에서 타 부서 회식에 동참하고 회식을 마치고 나오던 가해자가 △△△로 가고 있던 직원(a00)에게 00 하자고 하였고, 000은 처음에 장난인 줄 알고 대화를 하던 중, 갑자기 가해자가 a00의 00(양 볼)를 두 손으로 잡고 움직이지 못하게 하면서 강제로 00를 시도했으나, a00이 완강히 거부하면서 미수에 그쳤고, 가해자는 그 즉시 집에 간다고 가해자의 000가 기다리고 있는 외부로 나갔으며, 이에 분개한 a00이 복도에 주저앉아 엉엉 울었으며 울음소리를 들은 동료 직원 등이 나와 울고 있던 a00을 발견하였고 이러한 정황을 동료직원(총 *명)이 알게 되었습니다.

(면담진술서 참조, 다만, a00은 신분노출이나 사실확인서 작성은 거부하였음)

② 가해자가 00 *팀 과장으로 근무하던 ‘**년~**년 시기에, 직원 지인들끼리 함께 식사자리에 갔던 b00(000, 00)은 동료 여직원과 △△△을 가게 되었고, 통상 △△△을 같이 가게 되면 함께 돌아오는 것이 상례인데, 그 날 이상하게 동료 여직원이 먼저 식당으로 돌아가는 바람에 b00 혼자 여자 000에서 나오게 되었으며, 이 때 △△△ 문 밖에서 몰래 기다리던 가해자가 예고도 없이 갑자기 강제로 끌어안고 00를 하였으며, 그 직후 집으로 가버렸다고 합니다. b00은 자신을 △△△에 두고 간 다른 여직원에게 화를 많이 내었으며, 평평 울면서 귀가 하였다고 합니다. 그 이후 가해자는 아무렇지도 않게 b00을 대하면서 부정기적으로 식사자리에 참석토록 만들었으며, 만날 때마다 슬쩍슬쩍 000를 만지는 행위를 20**년 봄까지 지속적으로 반복하였습니다.(익명 요구, 면담 확인서 0000)

③ 20**년 **~*월경 가해자가 0000으로 재직하던 시기에 당시 0000이 0000 순시를 위해 방문한 날, 저녁 회식에 참석했던 c**(00직, 00)이 식당 000에서 나왔는데, 밖에서 기다리고 있던 가해자가 강제로 000 옆 창고 쪽으로 끌고 가서 강제로 00를 하였으며, 그 직후 ‘나중에 보자’라는 말을 남기고 돌아가 버린 사실이 있습니다. 그 이후 귀가하는 과정에서 전화를 걸어와 “네가 그런 마음이었으면 왜 이때까지 표현을 안했니? 라며 마치 c**의 호감 때문에 그런 행동을 한 것처럼 말을 하였으며, 동료들과 함께 귀가하던 차량 안에서 받은 전화라서 적극적으로 반박하지는 못하였습니다.(익명 요구, 사실 확인서 0000)

다)20**.*월 2차 회식 이후 가해자는 00창구에서 0:00업무에 종사하는 피해자에 대하여 지속적으로 성희롱과 성추행을 하였고, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 00 *부 사무실 입구와 00창구 사이에 사람들 왕래가 뜸한 곳에서 피해자와 가해자가 마주본 상태에서 얘기를 나누던 중, 피해자의 00 을 가해자가 양 손으로 잡고 어린이 볼 당기듯이 *회 만졌다고 합니다.

② 가해자는 창구업무에 열중인 피해자 뒤편에 은밀히 서 있다가 두 손가락으로 한쪽 * 부분을 집듯이 *회 만졌으며, 이는 당시 현장을 목격한 동료직원의 증언으로 사실임이 확인되었습니다.

③ 가해자는 사무실 출구로부터 가장 가까운 위치, 즉 창구 맨 왼쪽에 근무하는 피해자에게 살며시 다가와 뒤편에서 은밀히 관찰하는 경우가 자주 있었고, 20**.*월부터 약 **~*개월간 ‘좌측 거드랑이 밑 0000 끈 위쪽 옆 000’을 **~**회 이상 손가락으로 쿡 찌르고 가는 행동을 지속적으로 하였고, 피해자는 이에 대해 기회가 있을 때마다 이의를 제기하였으며(때에 따라서는 행위 후 저 멀리 가버리는 바람에 항의조차 못한 경우도 있었음), 이의제기 하는 모습이나 가해자의 성추행으로 인해 놀라 하는 피해자를 자주 목격한 창구 동료 여직원의 증언으로 피해자의 주장은 사실임이 확인되었습니다.

2) 가해자의 2차 보복성 행위

20**. *월 2차 회식에서에서의 000 대치상황에 대한 소문이 같은 해 *월 전후 00 내에 나돌게 되어 이 내용을 당시 0000(*급)이 몇몇 직원들을 통해 확인하였고, 가해자가 이 과정을 인지하고 0000에게 2차 회식 때 있었던 이야기를 구두로 보고한 d**(0, 00직)이 피해자와 가까이 지내면서 자신을 성추행범으로 소문내고 다닌다고 생각하였다고 합니다. 그러한 소문이 피해자와 d**이 주도한 것으로 보고 다음과 같은 보복성 행위를 하였습니다.

- ① 20**. *월 인사이동 때 d** 직원을 다른 부서로 전출 보냈으며, 인사이동에 따른 부서회식(3차 회식, 20**. *월)을 하면서 부서 회식장소에서 **여명의 직원들 앞에서 “d** 직원이 가해자를 성추행범으로 몰았고, 인사이동은 자업자득이다.”라고 말하였으며, 오히려 “d** 직원과 피해자가 그렇고 그런 사이다.”라고 허위사실을 유포해 d**과 피해자에게 2차 피해를 가하는 보복성 행위를 하였습니다.
- ② 피해자는 회식 다음 날 사무실에서 가해자에게 개인면담을 요청하였으며, 이 자리에서 전날의 부당함을 호소하였으나 00은 사과하지 않고, 오히려 “그런 소문이 있으니 조심하라는 뜻이었다.”라고 말한 사실이 있습니다.
- ③ 가해자는 3차 회식 후 2일째 되는 날(00 면담 다음 날)부터 창구업무 종사자인 피해자의 자리이석을 문제 삼아 과도하게 혼을 내고, 당분간 자리이석 할 때 00에게 보고하고 다니라고 지시하였으며, 잠시라도 자리를 비우면 언제 알았는지 찾아와서 질책하기를 반복하여 휴게시간은 말할 것도 없고, 화장실 가는 것도 조심하게 되었습니다. 피해자는 화장실 가는 것을 오래 참고 생활하다보니 결국 000 치료를 받게 되었음을 호소하고 있고, 000과 000, 0000 등을 겪으며 00과 치료도 병행하고 있습니다. (00서, 00000 참조)

나. 기타 복무질서 위반행위

가해자는 부서운영을 함에 있어 폭언을 일삼고 상식적이지 않는 자신만의 기준으로 부서원들을 통제하였으며, 하급직원들에게는 엄격하면서도 자신에게는 관대하여 공·사구분을 분명하게 하지 않았고 부하직원들을 인격적으로 대우하지 않는 등 소위 ‘갑질 행위’를 일삼았으며, 그 구체적인 개인별(**명) 진술내용은 다음과 같습니다.

- ① 가해자는 감정기복이 심하고 아침회의는 내내 화만 내다가 끝나며, 과거의 경험위주로 말하면서 직원들 말꼬리를 잡아 계속 혼을 냅니다. 업무처리가 미숙한 경우에 방향제시나 업무지도가 없이 일방적으로 결과만 가지고 화를 냅니다.
- ② 주로 아침회의 때 직원들을 혼내면서 욕을 섞어 사용하기도 하고, 소리를 크게 질러 적응하기 어려웠으며, 자신이 싫다고 생각하는 사람에게는 너무나 차갑게 대합니다.

나. 기타 복무질서 위반행위(계속)

- ③ 아침인사는 기분에 따라 받기도 하고 안 받기도 하며, 00 휴가 중에 00에게 보고하지 않고 00에게 직접 진행사항을 보고했다고 해서 엄청 혼이 난 적이 있으며, 20**.*월 부서 체육행사 회식 때, 술자리가 끝나지도 않았는데 00에게 보고하지도 않고 한쪽에서 직원들이 식사(냉면)를 시켜 먹었다고 큰소리로 혼을 내는 등 비상식적인 행동을 자주합니다.
- ④ 00000000으로 근무 시 가해자는 부하 여직원이 자신의 책상을 닦지 않았다는 이유로 대화를 하던 중, 사유를 설명하던 여직원에게 00을 하기도 하였고, 00 *부에서 벌어진 일을 다른데 가서 말하지 말라고 하면서 자신의 말을 안 들으면 공단에서 가장 힘든 곳으로 보내겠다는 말을 부하직원들에게 자주 하였습니다.
- ⑤ 업무회의는 주로 ‘00000’ 문제가 많이 거론되었는데, 실적저조 사유를 말하면 “변명하지 말고 무조건 가동율을 올리라” 고만 채근하였으며, 00000이 0000 사정을 잘 모르니 00 말 들을 사람은 책상 빼서 00 방으로 가라고 말하기도 하였습니다. 결국 인사권을 가진 00에게 00000이 함부로 이의제기를 못하는 것이 현실이고, 성추행 부분도 피해자의 행실이 나쁜 쪽으로 매도하는 경향이 강합니다.
- ⑥ 직원들 출근상태 정도는 00이 알아야 한다며 아침인사를 오지 않은 직원을 혼내기도 하였으며, 자리이석이 잦다며 피해자를 상대로 창구 앞에서 고성을 지르고 창피를 주는 것을 목격하였습니다.
- ⑦ 000000000으로 근무 시(근무기간 약 *년) 센터 내부에 있는 체력단련장을 ‘직원 이용요금’이 별도로 책정되어 있음에도 불구하고 이용료를 내지 않고 무상으로 계속 사용하였으며, 신입사원 *명에게 가혹한 처사와 폭언을 계속하여 직원들이 고통스러워 하였고, 이에 대해 여러 차례 건의하였으나 고쳐지지 않았습니다.
- ⑧ 0000으로 근무하던 기간 중 ‘000 여직원들 사이에서’ 0000과 회식할 경우 옆자리에 앉지 말고, 과음하지 말라는 인수인계사항이 있었습니다.
- ⑨ 근무복이나 개인수건 등에 대한 세탁비와 개인용 물(삼다수) 구입비를 부서 공통경비로 사용하면서도, 항상 개인용 물이 떨어졌는데도 냉장고에 채워져 있지 않으면 여직원 등에게 비인간적으로 화를 냅니다.
- ⑩ 창구 여직원의 자리이석과 관련하여 0-00 전화민원은 일차적으로 남성 2명에게 착신되어 있고, 두 사람이 자리에 없으면 사무실 내 과장자리로 연결되게 되어 있어, 창구 여직원들이 전화를 못 받아 민원이 야기될 수 있는 구조가 아님에도 자꾸 피해자에게 전화 민원을 사유로 심하게 혼을 냅니다.
- ⑪ 가해자는 0-00부서 책임자로서 술선수범하여야 함에도 불구하고 자신의 00을 입원 대기 없이 당일진료 후 입원 조치함으로서 업무수행의 공정성을 잃었고, 민원 해결을 명분으로 입원/검사 편의제공을 빈번히 하였습니다.
- ⑫ ‘**.*8월-**.*월 중 가해자가 남자 직원들에게 회의과정에서 “나 같으면 죽어버리겠다. 그러고도 남자냐!” 등 폭언과 막말을 하는 것을 보고 한 집안의 가장인 직원들에게 너무한다고 생각해 너무 충격을 받았습니다.

4. 법률 전문가 및 성폭력상담소 자문의견

가. 000000/ 0000 00법률자문 결과

- 1) 피해자의 진술은 일관되어 신빙성이 높은 것으로 판단되고, 가해자의 행위는 성희롱에 해당되며, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조 등의 ‘추행’에도 해당될 것으로 보이고, 피해자의 의사와 ‘사안의 경중 또는 과실 여부 등’을 종합적으로 고려하여 형사고발 여부를 판단할 필요가 있습니다.
- 2) 익명 피해 제보자의 진술내용은 제보자의 00사항이 감사인 작성 확인서에 나타나 있는 경우 가해자의 습관성, 반복성, 비위 의도가 중하다는 징계처분에 대한 증거(정황증거나 간접 증거)로 사용이 가능할 것으로 판단됩니다. 징계절차의 처분근거는 형사소송법상 요구되는 엄격한 증거능력을 구비하여야 된다고 보기 어렵고, 익명 피해자의 피해확인서의 내용이 진정한 의사에 의해 작성된 정도라면 처분의 근거로 삼을 수 있습니다.
- 3) 피해자와 증인, 직원들의 진술이 사실로 인정될 가능성이 크며, 공단 징계양정표를 기준으로 살펴볼 때 “비위 의도가 중하고 고의가 있는 경우”로 판정이 가능하고, 품위유지 위반 등에 따른 ‘그 밖의 성폭력’이나 ‘성희롱’이 인정되어 파면처분이 가능할 것으로 보입니다.

나. 00 0000-000 통합상담소 자문 결과

- 1) 00기관은 아동복지법상 성폭력 사건에 대한 신고의무를 가지고 있으나, 본 사안은 이에 해당되지 않아 고발여부는 피해자의 의사를 최대한 존중할 필요가 있습니다. 가해자의 행위는 언어적, 신체적, 환경 악화형 ‘성희롱’에 해당되며 ‘성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법’의 ‘업무상 위력에 의한 추행’에도 해당될 것으로 보입니다.
- 2) 익명제보자의 진술내용은 징계처분의 증거로 사용이 가능할 것으로 판단되며, 징계양정표를 기준으로 살펴보면 파면-해임이 가능하다고 판단됩니다. 가해자를 조직과 분리시키는 것이 급선무이고, 앞으로 가해자를 계속 조직에 근무를 시킨다면 기존 피해자 이외에 추가적인 피해자가 발생할 수도 있으며, 현재 피해자에 대한 치료지원이나 공단 내 건전한 성문화 정착 및 인권 교육이 강화되어야 할 것입니다.

5. 조사대상자(가해자)의 주장(변명)

- 1) 가해자는 20**.*월(1차 회식) 및 20**.*월(2차 회식) 두 차례 ‘00 000를 하자’고 피해자에게 제안한 사실을 부인하고 있습니다. 또한 2차 회식에서 피해자를 000로 부르게 한 사실은 인정하면서도 추행의 의사는 없었으며, 회식과정에서 자신에게 러브샷을 한 것에 대해 피해자 태도를 지적하기 위해서였다고 주장하고 있습니다. 또한 가해자가 여러 명의 또 다른 여직원들에 대하여 성추행을 했다는 공단(00) 내 성추행 소문에 대하여는 들은 적이 없고 아는 바도 없다고 부인하고 있습니다.

5. 조사대상자(가해자)의 주장(계속)

2) 가해자는 창구근무 중이던 피해자에 대하여 정면에서 얼굴의 00을 양손으로 잡아당기거나 등 뒤에서 0 부분을 두 손가락을 이용하여 집듯이 만졌다는 피해주장을 부인하고 있습니다. 다만, 피해자의 옆구리(피해자는 ‘옆 000’이라고 주장함)를 손으로 꼭 누르고 간 행위는 피해자의 주장대로 **~**차례 이상은 아니고 약 **여 차례에 이르는 것으로 기억하며, 업무에 집중하지 않고 인터넷이나 핸드폰을 조작 하는 피해자에게 경각심을 주고자 한 것이지 추행의 의사는 없었다고 주장합니다. 또한 자신의 행위에 대해 피해자가 거부의 의사를 표시하지 않아 그렇게 기분 나빠 한다고 생각하지 못했으며, 거부의사를 명확히 했으면 계속 그런 행위를 하지 않았을 것이라고 주장합니다.

3) 가해자는 직원 d**에 대하여 근무태도가 불량하고 업무지시를 잘 이행하지 않아 이를 시정하는 과정에서 여러 차례 상담과 지도를 하였으며 서운한 내색을 하거나 꾸중을 한 적은 있으나 가해자에 대한 성추행 소문을 내고 다닌 것에 대한 보복성 행위는 아니라고 부인합니다. 다만, 20**년 *월 3차 회식장소에서 직원들에게 ‘d**이 가해자를 성추행했다고 음해하고 다닌다’고 말한 사실은 인정하고 있고, ‘d**이 피해자와 그렇고 그런 사이다’라는 말을 한 것은 그런 소문이 있다라는 취지에서 말 한 것이지 확인된 사실은 아니라고 주장합니다.

피해자의 자리이석에 대한 지적은 다른 부서로부터 피해자의 전화가 자주 연결이 되지 않는다는 지적이 있어 이를 시정하기 위한 과정에서 이루어진 것으로서 피해자를 부당하게 대하고자 한 것은 아니라고 주장합니다. 또한 피해자가 자리이석에 대한 가해자의 과도한 지적으로 화장실도 편히 가지 못했고 지속적인 성추행으로 000 치료를 받고 있다는 사실은 알지 못한다고 진술합니다.

4) 가해자는 부서운영을 하면서 하급직원에게 큰 소리를 내거나 욕을 섞어 사용한 적은 일부 있다고 인정하면서도, 여직원에게 욕을 한 적은 없으며 최근에 와서는 화를 내거나 남자직원에게 욕을 하는 것을 많이 자중하고 있다고 주장합니다. 공용물을 사적으로 이용한 것은 인정하면서도 공통경비로 개인비용을 처리한 것은 몰랐으며 00을 병원에 입원하는 과정에 대해서는 직원 복지차원에서 배려해 줄 것을 주장합니다. 직원들의 개인별 진술내용은 일부 인정하면서도 대화과정에 대한 상호 인식의 차이에서 비롯된 경우가 많을 것이라고 주장합니다.

6. 감사심의위원회 심의 결과

1) 가해자의 성추행(성희롱) 행위 관련

가) 20**.*월(1차 회식) 및 20**.*월(2차 회식)에 ‘00 000를 하자’고 한 성희롱 행위는 피해자만 이를 들었고 가해자는 이를 전면 부인하고 있으나, 피해자가 당일 또는 다음 날 동료직원에게 피해사실을 명확하게 진술하였고, 당시 이를 들었던 동료직원들이 피해자의 주장을 명확히 기억하고 있으며, 또한 이를 증언하고 있는 점에 비추어 볼 때 피해자의 주장에 일관성과 신빙성이 있습니다.

또한, 익명제보자 등 추가 성추행 피해자의 진술내용을 살펴보면, 가해자는 장기간에 걸쳐 동일·유사한 성추행 행위를 반복적으로 해 온 정황이 인정되고, 피해자 중 *명이 자신의 00을 밝히고 확인서에 00 00한 사실로 미루어 볼 때 ‘비위의도가 중하고 고의가 있다’는 가해자의 행위유형을 특정할 수 있는 증거로 사용하기에 충분합니다.

가해자의 피해자에 대한 지속적인 성추행, 즉 손으로 0을 만지거나 옆구리(옆 000)를 **여 차례 이상 꼭 누르고 가는 행위는 목격자의 명확한 증언이 존재하고, 가해자도 이를 자인하고 있습니다.

나) 따라서 가해자의 위와 같은 행위는 양성평등기본법 제3조 제2호 및 국가인권위원회법 제2조 제3호 라목에 따른 ‘성희롱’에 해당하고, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조 등의 ‘성추행’에 해당합니다.

2) 가해자의 2차 보복성 행위 관련

가) 20**.*월(3차 회식)에 d** 직원을 회식장소에서 공개적으로 망신을 주고, ‘d**과 피해자가 그렇고 그런 사이다’라는 허위사실을 부하직원들에게 공공연히 말하거나, 피해자에게 자리이석을 문제 삼아 과도하게 복무관리를 한 사실 등은 d**과 피해자에 대한 2차 보복성행위로 의심받기에 충분하고, 비위의도가 중하다고 판단됩니다.

나) 평소 가해자는 자신의 말을 듣지 않는 사람은 힘든 부서로 보내 주겠다고 공언한 적이 있고, 실제로 자신을 음해한다고 믿고 있던 d** 직원이 20**.*월 다른 부서로 전출되었으며, 비슷한 시기에 다른 직원(e**)을 통해 피해자도 다른 부서로 전출 하겠다는 의도를 내비치는 등 피해자가 보복으로 느끼기에 충분한 행위를 한 것이 인정됩니다.

3) 기타 복무질서 위반행위 관련

가해자의 독단적이고 폭력적인 부서운영에 대한 개인별(**명) 진술내용과 가해자의 진술내용을 종합적으로 살펴 볼 때, 가해자는 000으로서 존경과 신뢰를 받지 못하고 있고, 부서를 지휘할 자질과 소통능력이 극히 부족한 점이 인정됩니다. 또한 공·사구별이 분명하지 않으며 자신에게는 관대하고 부하직원들에게는 엄격한 전형적인 ‘갑질행위’를 한 것으로 판단됩니다.

7. 징계요구 양정 및 처분요구

- 1) 20**.*월 우리 공단 0000 부서회식 과정에서 발생한 성희롱/성추행 사건의 경우, 이번 사안에 비해 지속성, 반복성, 보복성 등이 현저히 떨어지는 경우임에도 불구하고 고충심의위원회 및 인사위원회를 거쳐 ‘00’ 처분을 한 사례가 있습니다.
- 2) 가해자의 행위는 양성평등기본법 제3조 제2호 및 국가인권위원회법 제2조 제3호 라목에 따른 성희롱에 해당하고, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조 등의 ‘성추행’에 해당합니다. 또한 공단의 복무규정에서 정한 제반 의무를 위반하였습니다. 따라서 공단 인사규정 제58조의3 제1항에 따른 **징계양정기준의 ‘비위유형’ 중 ‘1.성실의무 위반-나.기타, 6.청렴의무 위반, 7.품위유지위반-나.그 밖의 성폭력, 다.성희롱’**에 해당합니다.
- 3) 가해자의 행위는 피해자의 일관된 피해 진술과 추가적인 성추행 피해자의 진술 및 관련 직원들의 증언과 진술을 종합적으로 고려할 때, 공단 인사규정 제58조의3 제1항에 따른 **징계양정기준의 ‘비위의도와 과실’의 정도 중 ‘비위의도가 중하고 고의가 있는 경우’**에 해당합니다.
- 4) 따라서 위 사람(가해자)은 공단 『임직원 행동강령』 제4조(준수와 책임) 및 제29조(성희롱 금지), 『복무규정』 제6조(성실의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의3(친절·공정 의무)를 위반하여 『인사규정』 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에서 정한 징계 대상에 해당됨에 따라, 『감사규정』 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 감경사유 없는 “파면”처분을 요구합니다.

2019. 9.

감 사 ◇ ◇ ◇